

ACUERDO DE USO DE IMAGEN y VOZ

Entre nosotros **MAURICIO ISAZA MESA**, en su calidad de representante legal de **CUMANDES S.A.** por una parte, y por la otra el integrante _____, quien obra en su calidad de INTEGRANTE, identificado como aparece al pie de su firma, quien desempeña el cargo de _____; y de COMÚN ACUERDO se ha pactado el siguiente **ACUERDO DE USO DE IMAGEN Y VOZ**:

CONSIDERACIONES PREVIAS

- Que, en el desarrollo de las actividades corporativas, comerciales y de mercadeo de **CUMANDES S.A.**, se hace necesaria la creación de contenido audiovisual, fotográfico y testimonial para la promoción de productos, servicios y fortalecimiento de la marca.
- Que el INTEGRANTE, en el marco de su relación laboral y de manera voluntaria, participa o ha participado en la creación de dichos contenidos (videos, fotografías, piezas gráficas, etc.).
- Que es interés de las partes regularizar la propiedad de dichos contenidos y la autorización del uso de la imagen del INTEGRANTE para garantizar la seguridad jurídica de la organización y del colaborador.
- Por lo tanto, y por voluntad de las partes, se acuerda adicionar las siguientes cláusulas al acuerdo laboral vigente:

CLÁUSULAS

A. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y VOZ: El INTEGRANTE autoriza de manera previa, expresa e informada a **CUMANDES S.A.** para que realice la captación, fijación, reproducción y difusión de su imagen, fisonomía y voz. Esta autorización permite el uso del material en redes sociales, páginas web, canales internos, presentaciones comerciales y cualquier medio de difusión conocido o por conocerse, con fines promocionales, publicitarios o corporativos.

B. ALCANCE Y RETROACTIVIDAD: Las partes pactan que esta autorización tiene un alcance global y por tiempo indefinido. Así mismo, el INTEGRANTE manifiesta que esta autorización cubre tanto el material que se capture a partir de la fecha, como aquel material audiovisual capturado con anterioridad a la firma de este documento en el que el INTEGRANTE haya participado. El INTEGRANTE acepta expresamente que el material capturado podrá seguir siendo utilizado, difundido y publicado por la Empresa **aún después de la terminación del contrato de trabajo**, independientemente de la causa de la desvinculación, sin que esto genere derecho a compensación alguna.

C. PROPIEDAD INTELECTUAL: El INTEGRANTE reconoce y acepta que los derechos patrimoniales de autor sobre los videos, fotografías o cualquier obra protegida en la que participe dentro del marco de su relación laboral, pertenecen exclusivamente a **CUMANDES S.A.**, quien podrá editarlos, transformarlos o eliminarlos según sus necesidades comerciales, todo conforme a la Clausula Octava del Contrato Individual de Trabajo.

D. GRATUIDAD Y AUSENCIA DE REGALÍAS: Las partes acuerdan que el uso de la imagen y la explotación de los contenidos aquí autorizados no generan el pago de honorarios, regalías, ni compensaciones económicas adicionales al salario. El INTEGRANTE reconoce

que su remuneración mensual compensa suficientemente cualquier participación en estas actividades corporativas, tanto durante la vigencia del vínculo laboral como en la etapa posterior al retiro.

E. SOLICITUD DE RETIRO DE IMAGEN Y VOZ: El INTEGRANTE, una vez finalizado su vínculo laboral, podrá solicitar por escrito a la Empresa el retiro o la eliminación de su imagen y voz de las piezas audiovisuales donde sea protagonista. La Empresa contará con un plazo de 180 días calendario para proceder con la solicitud, siempre que esto no afecte piezas publicitarias que ya se encuentren en circulación masiva, impresa o que formen parte de archivos históricos institucionales. Esta solicitud no implicará la renuncia de la Empresa a la propiedad intelectual sobre el contenido desarrollado.

Todo lo anterior, armonizado con la regulación en la materia que está contenida en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, Ley 1450 de 2011, Clausula Octava del Contrato Individual de Trabajo y demás normas concordantes con la materia.

FIRMA ELECTRÓNICA, ALCANCE Y VIGENCIA. El presente ACUERDO rige desde la fecha anotada al pie del documento. Toda modificación al presente se acordará por escrito, y para constancia se firma electrónicamente, teniendo la misma validez que un documento físico (Art. 2, literal c y Art. 7 ley 527 de 1999).

En constancia de haberse socializado entre las partes, de su entendimiento y aceptación de lo expresado en el presente acuerdo, se firma por las partes en la ciudad de _____, el día _____ de _____ del 2026.

EL EMPLEADOR

EL INTEGRANTE C.C.